

1500131-55.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

SILAS MORAES ASEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

SILAS MORAES ASEVEDO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 16h30, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500131-55.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-55.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

SILAS MORAES ASEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

SILAS MORAES ASEVEDO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 16h30, na Rua Vera, 100, Pq. Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 18 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11), assim como o laudo de constatação (fls. 35/37) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 71/73). Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 41/44) e ele foi posto em liberdade em 12 de janeiro de 2022 (fls. 54/55).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 80/82). Em 13 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 84).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) SILAS MORAES ASEVEDO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 16h30, na Rua Vera, 100, Pq. Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 18 porções de cocaína.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

O réu não trouxe aos autos qualquer versão de autodefesa, eis que na fase policial ficou em silêncio e em juízo não foi ouvido em razão da revelia. Isso é direito dele, mas gera a ausência de alegação concreta de porte de droga para uso próprio. Afora isso, os dois policiais que efetuaram a sua prisão foram claros no sentido de que o réu estava mesmo traficando drogas. Com efeito, os dois disseram que receberam informação anônima de tráfico de drogas, por isso se dirigiram ao local indicado. Visualizaram o réu negociando drogas. Elas eram retiradas de uma sacola que ficava no muro. Abordaram-no e apreenderam as drogas na sacola.

Um deles ainda salientou que o réu admitiu estar traficando porque estava desempregado e precisava comprar remédios para a mãe.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos (fls. 31). Todavia, estando a pena-base no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, não é possível tal redução.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo Maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) SILAS MORAES ASEVEDO ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Dadas as penas fixadas acima, poderá o réu recorrer em liberdade. Deixo de revogar o benefício anteriormente concedido a ele, mesmo tendo havido descumprimento dos deveres que lhe foram impostos, visto que isso seria desproporcional, à vista das

penas acima.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA